

1015664-16.2020.8.26.0564

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Revogação/Concessão de Licença Ambiental

Magistrado: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... o argumento é mote para alimentar o tráfico de animais (fls. 90/95).

Houve réplica (fls. 98/108).

Instadas as partes para manifestação quanto ao interesse na produção de provas (fl. 109), estas nada requereram (fl. 112, pela Fazenda; e fls. 115/117 - pela autora).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra, já que se trata ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara da Fazenda Pública

Rua Vinte e Três de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

1015664-16.2020.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1015664-16.2020.8.26.0564 - 2020/001062

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Revogação/Concessão de Licença Ambiental

Requerente:

Fernanda Mara Ferraresi

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho

Vistos.

Fernanda Mara Ferraresi ajuizou a presente ação de Procedimento Comum Cível em face de Fazenda Pública do Estado de São Paulo pretendendo o reconhecimento da guarda definitiva do papagaio-verdadeiro "Maneco", uma vez que este já estaria ambientado ao convívio doméstico. Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/41.

Indeferida a gratuidade processual e o pedido liminar (fls. 42), houve interposição de agravo de instrumento (fls. 44/45 e 46/62), ao qual foi negado provimento nos autos (fls. 74/85).

Citada, a Fazenda apresentou contestação nos autos defendendo a improcedência do pedido formulado pela parte. Alegou que a autora não logrou demonstrar a aquisição regular da espécie da fauna brasileira, com autorização emitida pelo IBAMA. Que a manutenção do animal sob a guarda da parte autora, sem a licença para tanto, é prática tida como infração à norma ambiental, não podendo ser admitida, em tese; e que o fato de haver longa permanência do animal com a autora não retira a eficácia da lei que proíbe a situação. Ademais, o simples fato de não ser animal ameaçado não legitima a posse, já que o argumento é mote para alimentar o tráfico de animais (fls. 90/95).

Houve réplica (fls. 98/108).

Instadas as partes para manifestação quanto ao interesse na produção de provas (fl.

109), estas nada requereram (fl. 112, pela Fazenda; e fls. 115/117 - pela autora). É o relatório.

Fundamento e decido.

Passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra, já que se trata unicamente de matéria de direito, estando os fatos demonstrados nos autos. Pretende a parte autora seja reconhecida a guarda definitiva de animal silvestre por ela criado há pelo menos 25 anos, a fim de ser evitada futura apreensão deste. Conquanto já tenha sido decido por esse magistrado em termos de improcedência (autos n. 1033519-13.2017.8.26.0564), o caso apresentado demonstra situação um pouco distinta, considerando que o animal aparentemente se encontra sob a guarda da parte autora, não havendo notícia nos autos quanto à apreensão deste após o ajuizamento da presente ação e encaminhamento à instituição em que o animal já demonstrasse adaptação ao convívio de outras espécies.

É certo ser incontroverso nos autos a ausência, por parte da autora, de requerimento de autorização expedida pelo IBAMA quanto à manutenção e criação de espécimes da Fauna Silvestre e Exótica, conforme alegado na inicial e em réplica (fls. 99/100).

Há nos autos, contudo, informações de que o animal está em convívio com a autora e seus familiares ao menos há 25 anos (conforme alegação inicial, a autora ganhou o animal de uma amiga em 1995 - fls. 02), o que pode ser notado pelas fotografias juntadas aos autos, as quais, ao que tudo indica, demonstram o convívio entre o animal e a parte autora, com demais familiares, já há alguns anos (em especial as de fls. 25, 27 e 28/30).

É certo que a Lei 9.605/1998, que trata das sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece como crime ambiental aquele que tem a guarda de animal silvestre proveniente de criadouro não autorizado ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, cabendo a apreensão do animal e lavratura de auto de infração. Ao magistrado, no caso concreto, incumbe analisar a guarda doméstica do animal que, não estando em extinção, pode vir a afastar a aplicação da penalidade criminal. No âmbito civil, há forte entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de mitigação da autorização a depender da natureza do animal (se silvestre ou não) em razão da situação fática a ser analisada, sempre de modo proporcional e razoável pelo Poder Judiciário.

Isso porque deve o intérprete ponderar, caso a caso, se a reintegração do animal ao seu habitat natural lhe trará um maior benefício quando comparado com o ambiente doméstico, o qual, no caso dos autos, já se mostra sobremaneira consolidado.

Dessa forma, ainda que não seja a melhor forma de proporcionar o desestímulo para a aquisição de animais silvestres vendidos em cativeiros não regulamentados, é certo, ainda, que a falha pelo Poder Público em promover a adequada fiscalização permitiu com que fosse consolidada a situação segundo a qual, após longo período, já não se sabe se seria mais vantajoso ao animal o seu retorno ao ambiente do qual foi inicialmente retirado, ainda mais quando não evidenciada qualquer ocorrência de maus-tratos (fl. 32) e caracterizado o vínculo afetivo.

Assim, outra não é a solução senão a procedência do pedido da parte autora.

Nesse sentido já houve entendimento pelo C. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APREENSÃO DE AVE SILVESTRE ("PAPAGAIÓ VERDADEIRO"). PEDIDO DE LIBERAÇÃO. ACOLHIMENTO. PÁSSARO INTEGRA O NÚCLEO FAMILIAR DO IMPETRANTE HÁ MAIS DE 10 ANOS. SITUAÇÃO DE DOMESTICAÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNÇÃO ECOLÓGICA DO ANIMAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 25 DA LEI Nº 9.605/98. PRECEDENTES DA CÂMARA. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. (TJSP, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Des. Rel. Dr. Paulo Alcides, Remessa Necessária n. 1003694-04.2022.8.26.0223, julgado em 05.10.2022).

MEIO AMBIENTE APELAÇÃO AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ANIMAIS APREENHIDOS POSSE DE ANIMAL SILVESTRE PAPAGAIÓ. Demonstrada a posse por extenso lapso temporal vínculo afetivo caracterizado inexistência de maus tratos. Não constatação de dano à saúde do animal ou precariedade do ambiente em que vive. Observadas as peculiaridades do caso concreto, é possível a manutenção da posse de animal silvestre, em razão da

relação de afeto desenvolvida RECURSO IMPROVIDO. (TJSP, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Des. Rel. Dr. Luis Fernando Nishi, Apelação Cível n. 1003827-64.2019.8.26.0348, julgado em 11.05.2021).

Isto posto, nos termos do inciso I do art. 487 do C.P.C., JULGO PROCEDENTE a ação para reconhecer o direito da parte à guarda definitiva do papagaio-verdadeiro "Maneco", permanecendo sob seus cuidados.

Sucumbente, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo equitativamente em R\$ 500,00.

Servindo esta sentença como ofício, intime-se a requerida sobre o inteiro teor desta decisão.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA